

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



Geheimhaltungsverpflichtung

Non-Disclosure Commitment

der

of

Firmenname/Company name: **WEG Drives & Controls – Automação Ltda**

Anschrift/Address: Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300 - Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC,
89256-900, Brasil

nachfolgend „Geschäftspartner“ / hereafter referred to as “Party”

gegenüber

vis-à-vis

FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG
Schleyerstraße 1
36041 Fulda

nachfolgend „FFT“ / hereafter referred to as “FFT”

– FFT und der Geschäftspartner nachfolgend einzeln
oder gemeinsam „Partner“ genannt –

– FFT and the Party hereafter referred to as “Party”,
collectively as the “Parties” –

PRÄAMBEL

FFT beabsichtigt eine Zusammenarbeit mit dem Partner
im Rahmen des Projekts

Modular All Drives Test System

(„Projekt“). Im Rahmen des Projekts ist es erforderlich,
dass FFT Vertrauliche Informationen gemäß Ziff. 1.1
dem Partner zur Verfügung stellt. Dem Partner ist
bewusst, dass diese Vertraulichen Informationen bisher
weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten bekannt
oder ohne weiteres zugänglich waren, deshalb von
wirtschaftlichem Wert sind, seitens FFT durch
angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt
sind und an denen ein berechtigtes Interesse an deren
Geheimhaltung besteht. Insofern erkennt der Partner die
Notwendigkeit einer vertraulichen Behandlung der zur
Verfügung gestellten Informationen an und verpflichtet
sich daher gemäß nachstehender Geheimhaltungs-
Verpflichtung:

1 VERTRAULICHE INFORMATIONEN

1.1 „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser
Verpflichtung sind alle Informationen, gleich ob
verkörpert, elektronisch übermittelt oder mündlich
mitgeteilt, die FFT oder ein mit FFT verbundenes
Unternehmen dem Partner oder ein mit dem Partner
verbundenem Unternehmen im Rahmen des Projekts
zugänglich macht oder die dem Partner auf andere
Weise zur Kenntnis gelangen. Unter anderem gelten die
folgenden Informationen als vertraulich:

1.1.1 Geschäftsgeheimnisse, insbesondere aber nicht
beschränkt auf Absichten, Geschäftsverbindungen,
Know-how, sonstige Kenntnisse, Anfrage- und

PREAMBLE

FFT intends to work with the Party within the project

Modular All Drives Test System

(“Project”). Within the Project, it is necessary that FFT
makes available Confidential Information pursuant to
section 1.1. The Party is aware that this Confidential
Information was previously neither known in its entirety
nor in its details or readily accessible, is therefore of
commercial value, is protected by appropriate measures
to keep information secret on the part of FFT and in
which there is a legitimate interest in their secrecy.
Whereas to this extent the Party recognizes the
necessity to handle the provided information in a
confidential manner. Now and therefore, the Party
agrees on the following Non-Disclosure Commitment:

1 CONFIDENTIAL INFORMATION

1.1 “Confidential information” as defined by this
Commitment is all information, regardless of whether it
is embodied, electronically transmitted or verbally
disclosed, that is provided by FFT or FFT's affiliated
companies to the Party or the Party's affiliated
companies within the scope of the Project or that comes
to the attention of the Party by other means. The
following information should inter alia be considered as
confidential:

1.1.1 Trade secrets, including but not limited to,
intentions, business connections, know-how, other
knowledge, documents appertaining to enquiries and

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



Angebotsunterlagen, Daten jeglicher Art sowie Muster, Materialien, Proben, Filme, Fotografien, Tonbänder, Zeichnungen, Computersimulationen, technische Prozesse und Ausrüstungen, technische Produktdaten, Marketingpläne, Kundenlisten, finanzielle Informationen, Geschäftsrichtlinien oder -praktiken.

1.1.2 Jegliche Unterlagen und Informationen, die Gegenstand technischer und organisatorischer Geheimhaltungsmaßnahmen sind und als vertraulich gekennzeichnet oder nach der Art der Information oder den Umständen der Übermittlung als vertraulich anzusehen sind.

1.2 Ein „**Verbundenes Unternehmen**“ meint ein Unternehmen, das

- a) über den Mehrheitsbesitz an dem Partner verfügt oder die Kontrolle über den Partner ausübt oder
- b) unter der Kontrolle oder im Mehrheitsbesitz des Partners steht oder
- c) zusammen mit dem Partner unter der gemeinsamen Kontrolle bzw. im Mehrheitsbesitz eines anderen Unternehmens steht.

„**Kontrolle**“ meint dabei die mittelbare oder unmittelbare Verfügungsgewalt, einen beherrschenden Einfluss auf die Geschäftsführung und Richtlinien eines Unternehmens auszuüben, sei es durch den Besitz an stimmberechtigten Wertpapieren, per Vertrag oder anderweitig.

1.3 Der Partner verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen sowie die vorliegende Verpflichtung vertraulich zu behandeln. Der Partner wendet dabei die gleiche Sorgfalt an wie für eigene vertrauliche Informationen, mindestens jedoch angemessene Sorgfalt. Ebenso sind Veröffentlichungen des Partners über die Geschäftstätigkeit der FFT, insbesondere Interna über FFTs Geschäfte, Geschäftspläne, Konzepte und andere Geschäftsangelegenheiten, Produkte, Konstruktionen, Herstellungsweisen und dergleichen, ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von FFT unzulässig.

1.4 Über Veröffentlichungen bezüglich des Projekts und hieraus resultierende Ergebnisse werden sich die Partner hinsichtlich Zeitpunkt und Inhalt vorher abstimmen. Dies gilt insbesondere auch deshalb, damit FFT durch Veröffentlichung des Partners kein Rechtsverlust im Hinblick auf etwaige Schutzrechtsanmeldungen entsteht.

1.5 Der Partner darf Vertrauliche Informationen nur nutzen, vervielfältigen oder auf sonstige Weise verwerten, soweit dies im Rahmen des Projekts zwingend notwendig ist. Eine weitere Nutzung, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung von Vertraulichen Informationen darf vom Partner nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von FFT

offers, data of any type, but also samples, materials, specimens, films, photographs, audio tapes, drawings, computer simulation, technical processes and equipment, technical specifications, marketing plans, customer lists, financial information, business guidelines or practices.

1.1.2 Any documents and information which are subject to technical and organizational measures to keep information secret and which are marked as confidential or are to be regarded as confidential according to the nature of the information or the circumstances of transmission.

1.2 An “**Affiliated Company**” means an entity that

- a) holds the majority ownership in the Party or exercises control over the Party, or
- b) is under the control or in the major ownership of the Party, or
- c) is together with the Party under the common control or in the major ownership of another entity.

“**Control**” thereby means the direct or indirect power of control to exercise a dominant influence on the business management and guidelines of an entity, either by the way of holding voting shares, by the way of contract, or otherwise.

1.3 The Party undertakes to treat the Confidential Information and this Commitment as confidential. The Party shall use the same degree of care it uses to protect its own confidential information, as long as that is at least reasonable care. Likewise, publications by the Party about the business activity of FFT, particularly internal information on FFT's business transactions, business plans, concepts and other business matters, products, designs, manufacturing methods and suchlike, are not permitted without the prior express written consent of FFT.

1.4 The Parties shall agree beforehand on the date and content of publications concerning the Project and any outcomes resulting therefrom. This particularly applies so that FFT does not incur any loss of rights with regard to any patent applications through the publication of the Party.

1.5 The Party may only use, duplicate or otherwise exploit Confidential Information to the extent that this is absolutely necessary within the scope of the Project. Any further use, duplication or other exploitation of Confidential Information may only be carried out by the Party with the express written consent of FFT.

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



vorgenommen werden.

1.6 Auf dem gesamten Betriebsgelände sowie in allen Räumlichkeiten der FFT ist es strengstens untersagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung Bild- und Tonaufnahmen jeglicher Art zu machen.

1.6 Without the prior written consent, video and audio recording in any form is strictly forbidden on all FFT's premises or grounds.

2 WEITERGABE AN MITARBEITER

2.1 Der Partner verpflichtet sich, die von FFT erhaltenen Vertraulichen Informationen nur denjenigen seiner Mitarbeiter oder Mitarbeitern seiner Verbundenen Unternehmen in dem zur Zielerreichung notwendigen Umfang zur Kenntnis zu geben, die im Rahmen des Projekts die Vertraulichen Informationen kennen müssen.

2.2 Der Partner verpflichtet sich, diesen Mitarbeitern Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen, die mindestens den Geheimhaltungspflichten dieser Verpflichtung entsprechen, soweit solche Geheimhaltungspflichten noch nicht kraft Arbeitsvertrags bestehen. Sofern in den erhaltenen Informationen personenbezogene Daten enthalten sind, wird der Partner die Mitarbeiter auch dazu verpflichten, Vertrauliche Informationen geheim zu halten, ferner personenbezogene Daten nicht unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

2 DISSEMINATION TO EMPLOYEES

2.1 The Party agrees to provide the Confidential Information, received from FFT, to the extent required to fulfil the relevant objectives, only to those of its employees or the employees of its Affiliated Companies who need to know the Confidential Information within the scope of the Project.

2.2 The Party agrees to impose on these employees non-disclosure obligations corresponding at least to those contained in this Commitment to the extent that they do not yet exist by virtue of an employment contract. Insofar as personal data is included in the information received, the Party will obligate its employees to keep Confidential Information secret and not to collect, process, or use such personal data without authorisation. This obligation will continue upon termination of employment.

3 WEITERGABE AN DRITTE

3.1 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 3.3 verpflichtet sich der Partner, die von FFT offen gelegten Vertraulichen Informationen weder direkt noch indirekt an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu machen. Der Partner wird alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um einen Zugriff Dritter auf Vertrauliche Informationen zu verhindern. Dies schließt auch Vorkehrungen und Maßnahmen zur Datensicherung gegen Fremdzugriff ein.

3.2 Keine Dritten im Sinne dieser Verpflichtung sind die Verbundenen Unternehmen des Partners, sofern sie nicht im Wettbewerb zu FFT stehen, sowie die Mitarbeiter des Partners und seiner Verbundenen Unternehmen.

3.3 Sofern die Weitergabe von Vertraulichen Informationen durch den Partner an Dritte im Rahmen des Projekts unbedingt erforderlich ist, stimmt FFT bereits jetzt dieser Weitergabe in dem zur Zielerreichung notwendigen Umfang zu. Jeder Dritte ist in einem solchen Fall zu einer dieser Verpflichtung entsprechenden Geheimhaltung der empfangenen Vertraulichen Informationen zu verpflichten.

3.4 Der Partner ist verpflichtet, sicherheitsrelevante Ereignisse unverzüglich an isb@fft.de zu melden. Dies

3 DISSEMINATION TO THIRD PARTIES

3.1 Subject to the provision of section 3.3, the Party agrees not to pass on Confidential Information disclosed by FFT hereto, either directly or indirectly, to third parties, or to make it accessible to third parties. The Party will take all reasonable precautions to prevent access to Confidential Information by third parties. This includes precautions and measures to protect data against access by third parties.

3.2 Affiliated Companies of the Party, insofar as they are not competitors to FFT, as well as employees of the Party and their Affiliated Companies, are not considered third parties within the meaning of this Commitment.

3.3 To the extent that the dissemination of Confidential Information by the Party to third parties within the Projects is absolutely necessary, FFT consents herewith to this dissemination to the extent required in order to achieve the relevant objectives. In such a case every third party shall be obliged, corresponding to this Commitment, to the non-disclosure of the Confidential Information received.

3.4 The Party is obliged to report security-relevant events to isb@fft.de without delay. This concerns, for example, events that have an impact on the

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



betrifft beispielsweise Ereignisse, die Auswirkungen auf die Vertraulichkeit von Informationen nach dieser Vereinbarung haben, den Verlust und die Veränderung von Daten oder den Verdacht auf missbräuchliche Verwendung von Informationen, insbesondere auch im Rahmen von Cybercrimeattacken oder sicherheitsrelevanter Kontakte mit Journalisten und Fotografen.

4 AUSSCHLUSS DER VERTRAULICHKEIT

Die Notwendigkeit zur vertraulichen Behandlung von Vertraulichen Informationen nach dieser Verpflichtung besteht nicht, wenn und soweit der Partner nachweisen kann, dass die betreffenden Vertraulichen Informationen in rechtmäßiger Weise

- a) ohne Verschulden des Partners zum Zeitpunkt der Offenlegung öffentlich bekannt und frei zugänglich waren oder danach geworden sind oder
- b) dem Partner durch einen Dritten ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungs-verpflichtung offen gelegt wurden oder
- c) zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits im Besitz des Partners oder ihm bekannt waren oder
- d) von dem Partner unabhängig von den vertraulichen Informationen entwickelt wurden oder
- e) von FFT zur Bekanntmachung vorher ausdrücklich schriftlich freigegeben wurden oder
- f) nach gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Vorschriften oder aufgrund einer unanfechtbaren gerichtlichen Entscheidung offen gelegt werden müssen, und der Partner FFT dieses Erfordernis unverzüglich schriftlich bekannt gibt und der Umfang der Offenlegung soweit wie möglich eingeschränkt wird.

5 SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS

5.1 FFT behält an seinen dem Partner offen gelegten Vertraulichen Informationen alle Rechte, einschließlich Urheberrechte und Rechte zur Anmeldung von Schutzrechten. Lizenzen oder sonstige Rechte, gleich welcher Art, sowie Rechte an Patenten, Gebrauchsmustern und/oder Marken sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte werden durch diese Vereinbarung weder eingeräumt, noch ergibt sich hieraus eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen.

5.2 Der Partner hat es zu unterlassen, die Vertraulichen Informationen außerhalb des Projekts in irgendeiner Weise selbst wirtschaftlich zu verwerten oder nachzuahmen (insbesondere im Wege des sog. „Reverse Engineering“) oder durch Dritte verwerten oder nachahmen zu lassen und insbesondere auf die Vertraulichen Informationen gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Marken, Designs, Patente oder Gebrauchsmuster, anzumelden. Etwaige angemeldete oder erteilte Patente oder andere Schutzrechte, die auf

confidentiality of information under this agreement, the loss and modification of data or suspicion of misuse of information, in particular also in the context of cybercrime attacks or security-relevant contacts with journalists and photographers.

4 EXEMPTION OF CONFIDENTIALITY

The requirement of the confidential treatment of Confidential Information in accordance with this Commitment shall not exist if, and to the extent that, the Party can prove that, in a lawful way, the Confidential Information concerned

- a) was on the date of disclosure, or afterwards became, public knowledge and freely accessible through no fault of the Party, or
- b) was disclosed to the Party by a third party without violation of a non-disclosure obligation, or
- c) was already in the possession of or known to the Party on the date of disclosure, or
- d) was developed by the Party independently of the Confidential Information, or
- e) was expressly approved for publication beforehand in writing by FFT, or
- f) must be disclosed due to statutory regulations or regulations under administrative law or by reason of an unappealable judicial decision, and the Party makes this requirement known to FFT without undue delay and the extent of the disclosure is restricted as far as possible.

5 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

5.1 FFT shall retain all rights to its Confidential Information disclosed to the Party, including copyright and rights for filing proprietary rights. No license or other right of any nature whatsoever, or right to patents, utility models and/or trademarks, or any other intellectual property right, is granted or implied by this Agreement.

5.2 The Party must refrain from commercially exploiting or imitating the Confidential Information outside the Project in any way (in particular by way of so-called "reverse engineering") or from exploiting or imitating it by third parties and in particular from applying for industrial property rights, in particular trademarks, designs, patents or utility models, to the Confidential Information. The Party shall on request transfer any filed or granted patents or other proprietary right, which are based on the Confidential Information, to FFT free of charge. The

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



den Vertraulichen Informationen basieren, muss der Partner auf FFTs Verlangen an FFT kostenlos übertragen. Die Überlassung und Verwertung von Vertraulichen Informationen begründet für den Partner keine Vorbenutzungsrechte.

disclosure and utilization of Confidential Information shall not create a right based on prior use for the Party.

6 HAFTUNG

6.1 Für den Fall der Verletzung der durch diese Verpflichtung auferlegten Geheimhaltungspflichten ist der Partner FFT zum Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet.

6.2 Der Partner ist sich bewusst, dass eine Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung der FFT einem erheblichen, irreparablen Schaden zuführen und durch einen Schadensersatz in Geld nicht adäquat zu ersetzen sein kann. Daher stimmt der Partner zu, dass neben Schadensersatz FFT auch Unterlassung verlangen kann. Außerdem behält sich FFT gegenüber dem Partner das Recht vor, einen etwaigen Vertrag fristlos zu kündigen bzw. die Zusammenarbeit zu beenden.

6.3 Weiter wird der Partner FFT von allen Ansprüchen und Kosten (einschließlich Gerichtsgebühren und angemessenen Anwaltskosten) freistellen, die Dritte deshalb geltend machen, weil er bzw. eine Person oder ein Unternehmen, dessen Verhalten ihm gemäß dieser Geheimhaltungsverpflichtung zurechenbar ist, ihre Verpflichtungen aus dieser Geheimhaltungsverpflichtung ganz oder teilweise verletzt hat.

6 LIABILITY

6.1 In the event of breach of the confidentiality obligations imposed by this Commitment, the Party shall be liable to FFT for compensation of the resulting damage.

6.2 The Party acknowledges that a breach of this Commitment may cause FFT considerable, irreparable harm which may not be adequately compensated by money. Therefore, the Party agrees that, in addition to claim for damages, FFT shall also be entitled for injunctive relief. Furthermore, FFT reserves the right to terminate any contract with immediate effect and to stop the cooperation.

6.3 Furthermore, the Party shall indemnify FFT from all claims and costs (including court fees and reasonable attorney's fees) asserted by third parties for the reason that he or a person or a company, whose conduct is attributable to him under this Commitment, violates in whole or in part, the obligations under this Commitment.

7 DAUER DER GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG

7.1 Die Geheimhaltungsverpflichtung wird mit Unterzeichnung wirksam.

7.2 Sie gilt für fünf (5) Jahre, soweit in einer späteren Verpflichtung zwischen den Partnern keine anderweitige Regelung getroffen wird. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung von während der Dauer nach Satz 1 zugänglich gemachten vertraulichen Informationen besteht für weitere fünf (5) Jahre nach dem Ende des in Satz 1 genannten Zeitraums fort.

7.3 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung von Vertraulichen Informationen, die technisches Know-how darstellen oder sich auf personenbezogene Daten beziehen, gilt nach Beendigung für unbestimmte Zeit fort.

7 DURATION OF THIS NON-DISCLOSURE COMMITMENT

7.1 This Non-Disclosure Commitment will become effective from the date of signing.

7.2 It will be valid for five (5) years unless no other arrangement is made between the Parties. The obligation to maintain confidentiality regarding Confidential Information received during the period as stated in Sentence 1, exists for additional five (5) years from the end of this period as stated in Sentence 1.

7.3 The obligation to maintain confidentiality of Confidential Information that represents technical know-how or relates to personal data shall continue for an indefinite period after termination.

8 RÜCKGABE ODER VERNICHTUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN

8.1 Nach der Beendigung des Projekts wird der Partner innerhalb angemessener Frist alle von FFT erhaltenen Vertraulichen Informationen zurückgeben oder nicht wieder herstellbar vernichten und dies FFT auf Verlangen bestätigen, sofern nicht vertraglich etwas anderes geregelt wird. Gleiches gilt für eventuell angefertigte Vervielfältigungen.

8 RETURN OR DESTRUCTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION

8.1 Upon termination of the Project, the Party will, within a reasonable period, return all Confidential Information received from FFT, or totally destroy all Confidential Information received from FFT and confirm same to FFT upon request, unless other contractual arrangements have been made. The same applies to any duplication which may have been made.

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



8.2 Ausgenommen sind

- a) Vervielfältigungen, die der Partner zu Nachweiszwecken verwahrt,
- b) Vertrauliche Informationen und Vervielfältigungen davon, soweit und solange diese aus gesetzlichen oder anderen hoheitlichen Gründen oder nach Normen industriellen Qualitätsmanagementsystemen des Partners aufbewahrt werden müssen, sowie
- c) Routinemäßig angefertigte Sicherungskopien des elektronischen Datenverkehrs.

In diesen Fällen kann die Rückgabe oder Vernichtung erst nach Ablauf des jeweiligen Archivierungszeitraums verlangt werden.

9 EXPORTKONTROLLE

9.1 Der Partner erkennt an, dass er sowie alle vertraulichen Informationen (einschließlich Muster), die im Rahmen dieser Vereinbarung offengelegt werden, den Ausfuhrkontrollen, Embargos, Sanktionen und ähnlichen Gesetzen, Vorschriften und Anforderungen der USA, der EU und anderer Länder („Ausfuhrkontrollen“) unterliegen können.

9.2 Der Partner verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der Exportkontrollen und wird keine vertraulichen Informationen (einschließlich Muster), die er von FFT erhalten hat, in ein Verbotsland exportieren oder reexportieren, das in den US, EU und nationalen Exportvorschriften aufgeführt ist, es sei denn, es liegt eine ordnungsgemäße Genehmigung einer zuständigen Behörde vor.

10 SONSTIGES

10.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Verpflichtung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.

10.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Verpflichtung unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Verpflichtung im Übrigen nicht berührt. Die Partner werden die unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmungen durch eine wirksame und durchsetzbare Regelung mit wirtschaftlich möglichst gleichwertigem Inhalt ersetzen. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in dieser Verpflichtung.

10.3 Diese Verpflichtung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts.

10.4 Soweit gesetzlich zulässig ist ausschließlicher

8.2 This does not apply to

- a) duplications retained by the Party for evidence purposes,
- b) Confidential Information and duplications thereof to the extent that, and as long as, they need to be kept for statutory or other official reasons or according to the quality management standards used by the industry which apply at the Party, and
- c) routine back-up copies of electronic data transfer.

In these cases, the return or destruction can only be requested once the respective archiving period has been expired.

9 EXPORT CONTROL

9.1 The Party acknowledges that it, as well as any Confidential Information (including samples) disclosed under this Commitment, may be subject to U.S., EU and other national export controls, embargoes, sanctions and similar laws, regulations and requirements („Export Controls“).

9.1 The Party acknowledges that it, as well as any Confidential Information (including samples) disclosed under this Commitment, may be subject to U.S., EU and other national export controls, embargoes, sanctions and similar laws, regulations and requirements („Export Controls“).

10 MISCELLANEOUS

10.1 No verbal side agreements have been made. Any changes and amendments to this Commitment must be in writing to be effective. This also applies to the requirement for the written form itself.

10.2 Should any of the provisions of this Commitment be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall not be affected thereby. The Parties shall replace the invalid or unenforceable provision by a valid and enforceable provision coming closest to the economic purpose of the replaced provision. The same applies if any gaps are discovered in this Commitment.

10.3 This Commitment is subject to the law of the Federal Republic of Germany to the exclusion of private international law.

10.4 As far as legally permissible, the exclusive place of

Geheimhaltungsverpflichtung Non-Disclosure Commitment



Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Verpflichtung Fulda.

jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Commitment is Fulda.

10.5 Die englischsprachige Version dieses Dokuments stellt lediglich eine Übersetzung der deutschsprachigen Version dar. Im Fall von Widersprüchen zwischen den beiden Sprachversionen hat die deutsche Version Vorrang.

10.5 The English language version of this Commitment is a translation of the German language version. In the case of discrepancies between the two language versions, the German version shall prevail.

Firmenname/Company name:

Firmenstempel/Company stamp
(falls verfügbar/if available)

Ort, Datum/Place, date:

Name, Funktion, Unterschrift/
Name, position, signature:

Name, Funktion, Unterschrift/
Name, position, signature:
